

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת יעקב אשר

פ/25/1488

הצעת חוק יום אבל במות קרוב מדרגה שנייה, התשפ"ג–2023

1. יום אבל במות קרוב מדרגה שנייה
על אף האמור בהסכם קיבוצי, בהסדר קיבוצי או בצו הרחבה כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957¹, עובד שעבד במקום עבודה לפחות שלושה חודשים ונעדר בשל מות סבו או סבתו, יהיה זכאי לתשלום שכר עבור יום עבודה אחד שבו נעדר כאמור.

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לאפשר לעובד שסבו או סבתו נפטרו, להשתתף בהלוויה או במקצת שבעת ימי האבל בלי שהדבר במניין ימי החופשה. על כן, מוצע לקבוע שעובד יהיה זכאי ליום חופש אחד, בתשלום, ממקום עבודתו במקרה של פטירת סבו או סבתו.
כיום החוק מכיר בצורך של העובד להתאבל על פטירת קרובו רק על פי מנהגי דתו. מצב זה, שבו המדינה אינה מכירה כלל באבלו של נכד על סבו רק משום שאין דרישה כזו בהלכה היהודית, איננו ראוי. במקרים רבים לנפטר ולנכדו קשר חזק מאוד, לא פחות מזה שיש לו ולאחיו. בעוד אדם זכאי לשבעה ימי חופשה מעבודתו בשל מות אחיו, הנכד איננו זכאי אף לא להיעדרות להשתתפות בלוויה.
הצעת חוק זו תיטיב בראש ובראשונה עם עובדי קבלן ועובדים שאינם מאוגדים, שכן עובדים המועסקים בתנאים טובים זוכים לגמישות מצד המעסיק והתחשבות בצרכיהם האישיים, בעוד עובדים מוחלשים תלויים בהגנת החוק על זכויותיהם.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/20/2750) ועל ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/20/2847) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1787).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

